



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2015/3.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI

28 Kasım 2015-Cumartesi 14:30-16:00

SORULAR

SORU 1: Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.

-Vergi teminatı (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu)

-Vergi hatası (213 sayılı Vergi Usul Kanunu)

-Rayiç bedel (213 sayılı Vergi Usul Kanunu)

SORU 2: Fevkalade amortisman nedir kısaca açıklayınız.

SORU 3: Katma Değer Vergisi Kanununa göre hizmet nedir kısaca açıklayınız.

SORU 4: İkametgahı İsveç'te bulunan Bayan (G)'nin 2014 takvim yılında elde ettiği kazanç ve iratlar ile bu kazanç ve iratlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

-Malta'da faaliyet gösteren (X) Bankasından 22.11.2014 tarihinde 3.000 Euro mevduat faizi.

-Kanuni merkezi Bursa ilinde bulunan (Z) A.Ş.'den brüt 25.000 TL kar payı (Ödenen kar payı nedeniyle (Z) A.Ş. 3.750 TL gelir vergisi tevkifatı yapmıştır.)

-İzmir ilinde sahibi olduğu konuttan 6.300 TL gayrimenkul sermaye iradı (Safi iradın tespitinde götürü gider usulü seçilmiştir.)

Veriler

2014 yılı gayrimenkul sermaye iradı istisna tutarı 3.300.-TL dir.

İstenen:

Mükellef Bayan (G)'nin 2014 takvim yılı gelir vergisi beyannamesinde beyan etmesi gereken vergiye tabi gelirini (matrah) yasal dayanaklarını da belirterek hesaplayınız.

1.VE 4. SORULAR 30'AR, 2. VE 3. SORULAR 20'ŞER PUANDIR.

CEVAPLAR KISA VE OKUNAKLI YAZILMALI, TEK KAĞIDI KESİNLİKLE AŞMAMALIDIR.

BAŞARILAR.



CEVAPLAR

CEVAP 1 :

Vergi Teminatı : Mükelleflerin fabrika, imalathane, ticarethane, şube, satış mağazası ve depolarında mevcut ilk madde, yarı mamul ve mamul madde stokları, üçüncü şahıslara satılmış veya rehnedilmiş olsa dahi, Katma Değer Vergisi ile zam ve cezalarının teminatı hükmünde olup, bedellerinden ilk önce sözü edilen hazine alacağı tahsil olunur.

Vergi hatası : Vergi hatası, vergiye mütaallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.

Rayiç bedel : Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerlendirme günündeki normal alım satım değeridir.

CEVAP 2 : Amortismanına tabi olup;

1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden;
2. Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen;
3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan;

Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili Bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulanır.

CEVAP 3 : Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.

Bu işlemler; bir şeyi yapmak ve işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.

Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler.

CEVAP 4 : Bayan (G) dar mükellef olduğu için GVK'nın 6'ncı maddesi gereğince sadece Türkiye'de elde ettiği kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilecektir. Buna göre dar mükellef Bayan (G) tarafından Malta da yatırılmış olan bir sermaye üzerinden 2014 yılında elde edilmiş olan mevduat faizi GVK'nın 6 ve 7/6'ncı maddelerine göre Türkiye'de vergiye tabi olmayacaktır

Türkiye'de tam mükellef (Z) A.Ş.'den elde edilen brüt 25.000 TL kar payı GVK' nın 75'nci maddesi uyarınca menkul sermaye iradı olup GVK' nın 94/6-b-ii maddesi uyarınca tevkifata tabidir. Dolayısıyla (Z) A.Ş tarafından tevkifata tabi tutulmuş olan kar payı, GVK'nın 86/2'nci maddesi uyarınca beyan edilmeyecektir. (GVK'nın 86/2'nci maddesinde "Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilemez.----- 2. Dar mükellefiyette tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar. hükmü yer almaktadır.)

Bayan (G')nin 2014 yılında elde ettiği kira gelirinin 3.300 TL' lik kısmı GVK'nın 21'nci maddesi uyarınca vergiden istisnadır. Dolayısıyla mükellefin istisna sonrası gayrimenkul sermaye iradı 3.000 TL olacaktır.



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

(6.300-3.300=3.000) Yine mükellef safi iradın tespitinde götürü gider usulünü seçtiğinden bu hesaplanan iradın % 25'lik kısmı da (3.000X%25=750 TL) GVK'nın 74'üncü maddesi uyarınca gider olarak gayrisafi irattan indirilecektir. Geriye kalan (3.000-750=) 2.250 TL tutarındaki safi irat da GVK'nın 85'nci maddesi uyarınca, yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Bayan (G)'nin 2014 takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi Beyanı

Beyan Edilecek Gelir (Matrah) 2.250 TL